

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3350/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นาย มัย สรรพวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 268

จำเลยนำเอาอาวุธปืนมีรอยชูดลบตรงเลขหมายประจำปืนกับเครื่องหมาย
ทะเบียนปืน และนำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของป. ฉบับที่หาย ไปแสดงต่อนาย
ทะเบียนอาวุธปืนเพื่อให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยโดยอ้างว่า
เจ้าของอาวุธปืนลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตขายอาวุธปืนให้จำเลย ซึ่งเป็นเท็จ เป็นเหตุ
ให้นายทะเบียนอาวุธปืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง และออกใบอนุญาตให้จำเลย
ตามพฤติการณ์เชื่อ ได้ว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืนนั้นปลอม จำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,
265, 268, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยนำเอาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งมีข้อความสลักหลังว่า นายประยุทธคมอำนาจสกุล ขายอาวุธปืนให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.2 ประกอบยื่นร่วมกับคำร้องขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียนอาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข จ.1 นายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4 ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยใช้หรืออ้างข้อความหลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ปัญหานี้นายประยุทธซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข จ.2 เบิกความยืนยันว่า ไม่เคยขายอาวุธปืนให้ใคร รวมทั้งจำเลยด้วยไม่เคยรู้จักจำเลย ข้อความด้านหลังของเอกสารหมายเลข จ.2 ที่ระบุว่า ตนขายอาวุธปืนให้จำเลยและมีลายมือชื่อตนเองลงชื่อเป็นผู้ขายไว้ท้ายข้อความด้วยนั้น ตนไม่ใช่เป็นคนเขียนและไม่ใช้ลายมือชื่อของตน นายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกใบอนุญาตตามเอกสารหมายเลข จ.2 ให้ตนจริง แต่ได้หายไป และมีการออกใบแทนให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ทั้งอาวุธปืนและใบแทนดังกล่าวก็ยังอยู่กับตนและใช้อยู่ โจทก์ก็ยังมีพันตำรวจโทอัศวเดชบัญชาพลยุทธ มานำสืบสนับสนุนว่าได้ส่งลายมือชื่อของนายประยุทธไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ปรากฏว่าลายมือชื่อนายประยุทธในเอกสารหมายเลข จ.2 ไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายประยุทธ ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.2 ส่วนจำเลยคงมีแต่ตัวจำเลยนำสืบว่า นายประยุทธขายอาวุธปืนและ

สลักหลังใบอนุญาตโอนขายอาวุธปืนให้จำเลยและมีนายสาย มีสมโสด พยานจำเลย
เบิกความว่า จำเลยเคยมาปรึกษาเรื่องจะซื้ออาวุธปืน และได้เอาอาวุธปืนกับใบ
ทะเบียนอาวุธปืนมาให้ดูโดยบอกว่า นายประยุทธ์ชายให้ เห็นว่า โจทก์มีเจ้าของอาวุธ
ปืนมายืนยันว่าไม่ได้ขายอาวุธปืนให้จำเลยลายมือชื่อที่สลักหลังใบอนุญาตโอนขาย
อาวุธปืนไม่ใช่ลายมือชื่อของตนตลอดจนกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ
ที่ลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตโอนขายอาวุธปืนปรากฏว่าไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของ
เจ้าของอาวุธปืน ส่วนพยานจำเลยมีลักษณะเป็นเพียงคำแก้ตัวของจำเลยลอย ๆ ไม่มี
พยานหลักฐานสนับสนุนและปราศจากเหตุผล พยานจำเลยจึงไม่สามารถหักล้าง
พยานโจทก์ได้ คดีมีเหตุผลเชื่อได้ดังที่พยานโจทก์อ้างว่า ข้อความหลังใบอนุญาตให้
มีและใช้อาวุธปืนตามเอกสารหมายเลข จ.2 ปลอม และแม้นายทะเบียนอาวุธปืนจะออก
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับอาวุธปืนที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากจำเลย
ให้จำเลย ก็ได้ความจากนายเป็งงเซินแซ่ฉั่ว พยานว่าโจทก์อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของ
ตน ตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ซึ่งถูกคนร้ายปล้นเอาไป
ก่อนถูกปล้นไม่มีการขุดหมายเลขทะเบียนปืนกับหมายเลขประจำปีแล้วตอก
หมายเลขใหม่แทนหมายเลขเดิมแต่อย่างใดและปรากฏว่าใบอนุญาตที่นายทะเบียน
อาวุธปืนออกให้จำเลยนั้น เป็นใบอนุญาตที่สืบเนื่องมาจากใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืนฉบับเดิมของนายประยุทธ์ที่หายไปซึ่งนายทะเบียนอาวุธปืนออกใบแทนให้ใหม่
แล้ว ประกอบกับนายประยุทธ์ไม่ได้ขายอาวุธปืนให้จำเลยโดยอาวุธปืนกับใบแทนใบ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็ยังอยู่ที่นายประยุทธ์และใช้อยู่ ลายมือชื่อนายประ
ยุทธ์ที่สลักหลังใบอนุญาตขายอาวุธปืนให้จำเลยก็สลักหลังใบอนุญาตฉบับเดิมที่หาย
ไป และไม่ใช้ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายประยุทธ์ รวมทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาวุธ
ปืนที่ยึดได้จากจำเลยมีรอยชุดลบตรงเลขหมายประจำปีกับเครื่องหมายทะเบียนปืน
และเป็นคนละกระบอกกับอาวุธปืนตามใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของ
นายประยุทธ์ดังนี้ การที่จำเลยนำเอาอาวุธปืนมีรอยชุดลบตรงเลขหมายประจำปีกับ

เครื่องหมายทะเบียนป็นเป็นพิรุท กับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนฉบับเดิมที่หายไป
แสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยโดย
อ้างว่า เจ้าของอาวุธปืนลงชื่อสลักหลังใบอนุญาตดังกล่าวขายอาวุธปืนให้จำเลยเป็น
เหตุให้นายทะเบียนอาวุธปืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและได้ออกใบอนุญาตให้
มีและใช้อาวุธปืนให้จำเลยแต่ตามข้อเท็จจริงเจ้าของอาวุธปืนไม่ได้ขายรวมทั้งไม่รู้จัก
จำเลย นั้น พฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้ มีเหตุผลเชื่อว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อความ
หลังใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นปลอมก่อนนำไปแสดงหรืออ้างต่อนายทะเบียน
อาวุธปืน การกระทำของจำเลยย่อมมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ด้วย
เหตุผลตามที่ได้วินิจฉัยมา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น".

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>